



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ILHAM FEBRIANTO BIN ASEP SURYANTO;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Waas Nomor 82 RT.01 RW. 01 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ilham Febrianto Bin Asep Suryanto ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Terdakwa II

1. Nama lengkap : HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA BIN
ROBINUS NGARA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jambudipa Rt.03/02 Kelurahan Jambudipa,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hendrikus Roni Saputra Ngara Bin Robinus Ngara ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdri. Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., dan Sdr. Gregorius Septhianus Toda, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Ira Margaretha Mambo dan Rekan" yang beralamat di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Cimahi, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua sebagaimana ditetapkan pada Surat Penetapan tertanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. ILHAM FEBRIANTO Bin ASEP SURYANTO dan terdakwa II. HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA Bin ROBINUS NGARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ILHAM FEBRIANTO Bin ASEP SURYANTO dengan pidana penjara selama 7 TAHUN sedangkan terdakwa II. HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA Bin ROBINUS NGARA dengan pidana penjara selama 4 TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu lipat multi fungsi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan SMITH;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan You Ain't Don' Do Shit Sinner;
 - 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan momentum;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-,

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan “hukuman yang seringan-ringannya” Atau jika Ketua/ Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa I. ILHAM FEBRIANTO Bin ASEP SURYANTO** bersama-sama dengan **terdakwa II. HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA Bin ROBINUS NGARA**, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 00.30 Wib, , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di depan SPBU Laswi Jl. Laswi Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 02.30 WIB, di rumah saksi ABDUL YUSUP Jalan Samoja Dalam No.322/122 Rt.04 Rw.06 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung, saksi ABDUL YUSUP terbangun karena hendak kencing, lalu saksi ABDUL YUSUP turun ke lantai 1 seraya melihat ada seorang laki-laki yang tidak di kenal sedang tidur disamping sdr. Azam (anak saksi ABDUL YUSUP) yang dikira adalah teman anak saksi ABDUL YUSUP, sehingga saksi ABDUL YUSUP pun tidak menghiraukan dan lanjut ke kamar mandi untuk kencing, setelah kencing, saksi ABDUL YUSUP pun naik kembali ke kamar atas, merasa ada kejanggalan saksi ABDUL YUSUP pun membangunkan istri saksi ABDUL YUSUP seraya memberitahukan bahwa ada orang yang tidak dikenal tidur samping sdr. Azam, selanjutnya saksi ABDUL YUSUP mengecek orang yang tidak dikenal tersebut, dan ketika saksi ABDUL YUSUP mendekat, saksi ABDUL YUSUP melihat di lantai rumah ada noda darah yang sudah mengering, kemudian saksi ABDUL YUSUP keluar rumah untuk melaporkannya kepada saksi OLOAN DALIMUNTE (RW) dan saksi BUNGARAN SILITONGA, kemudian saksi OLOAN DALIMUNTE (RW), saksi BUNGARAN SILITONGA dan saksi ABDUL YUSUP pun kembali memeriksa orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian saksi OLOAN DALIMUNTE berusaha membangunkan dengan cara menggoyangkan badannya, namun orang yang tidak dikenal tersebut tidak merespon dan kaku, saat itu saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLOAN DALIMUNTE melihat ada ceceran darah di lantai rumah saksi ABDUL YUSUP, hingga akhirnya saksi OLOAN DALIMUNTE (RW), saksi BUNGARAN SILITONGA dan saksi ABDUL YUSUP pun melaporkannya ke pihak Kepolisian Batu nunggal, yang di terima oleh petugas piket yakni saksi YOGI EKA FIRMANSYAH, menindaklanjuti laporan tersebut saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim dari Polsek Batununggal melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada di Kampung Mekarsari Baleendah, kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa I. ILHAM FEBRIANTO dan terdakwa II. HENDRIKUS RONI di sebuah rumah kampung Mekarsari, ketika diinterogasi kedua pelaku pun mengakui perbuatannya bahwa telah menusuk korban MUKTI menggunakan sebuah palu lipat sedangkan palu lipatnya disimpan dirumah kakaknya di daerah Cijagra Lengkong Bandung, hingga saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim berhasil mengamankan barang bukti tersebut ;

- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatannya yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa I yang sedang main facebook ditawarkan obat jenis Tramadol oleh korban MUKTI, dan sekira jam 20.00 WIB, terdakwa I pun janji bertemu dengan korban MUKTI di daerah Kebon Gedang untuk COD (bertemu), hingga terjadi transaksi yang mana terdakwa I membeli obat jenis Tramadol seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sebanyak satu box kepada korban MUKTI, setelah transaksi korban MUKTI buru-buru pergi, dan ketika terdakwa I membuka box-nya ternyata isi nya bukan obat jenis Tramadol, namun 4 (empat) buah kopi sachet, lalu terdakwa I pun menghubungi korban MUKTI untuk meminta pertanggungjawaban, namun korban MUKTI tidak mau bertanggung jawab hingga membuat terdakwa I emosi dan berlalu pulang ke kosan. Setibanya di kosan, terdakwa I menghubungi terdakwa II seraya meminta bantuan untuk mencari korban MUKTI karena sudah menipu terdakwa I, lalu terdakwa II mendatangi kosan terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari keberadaan korban MUKTI disekitar Kiaracandong namun tidak berhasil menemukan korban MUKTI, hingga terdakwa I dan terdakwa II pun kembali kekosan, setibanya dikosan terdakwa I mengeluarkan dari dalam tasnya sebuah palu yang ada pisaunya, saat itu terdakwa II berkata **“buat apa bawa barang**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu?” terdakwa I jawab **“buat jaga-jaga”**, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, tiba-tiba korban MUKTI ngechat di facebook terdakwa II seraya menawarkan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II pun sepakat COD dengan korban MUKTI di daerah Jl. Laswi, dan sekira jam 00.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II menunggu korban MUKTI di gang pinggir jalan Laswi dekat pom bensin, saat itu korban MUKTI sempat mengabari bahwa hp-nya lowbat dan tidak lama kemudian tidak aktif, lalu sekira jam 00.30 wib datanglah korban MUKTI seraya mendekati terdakwa I, seketika terdakwa I memukul wajah korban MUKTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan hingga membuat korban MUKTI jatuh berdarah, yang diikuti oleh terdakwa II memukul korban MUKTI sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala dan wajah korban MUKTI menggunakan kepalan tangan, kemudian terdakwa I menusuk korban MUKTI ke bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebuah palu yang ada pisaunya hingga korban MUKTI pun berusaha untuk menyebrang jalan dan berhasil melarikan diri dan meninggal dunia di rumah saksi ABDUL YUSUP, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju Hotel Asoka di daerah lengkong, setibanya di hotel Asoka, terdakwa I menunggu di depan hotel, sedangkan terdakwa II masuk ke dalam kamar hotel dan menemui saksi DEVINA dan saksi DEFIRA sambil menunjukan tangannya yang bengkak seraya menceritakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah berkelahi dengan korban MUKTI di depan SPBU Jalan Laswi, gara gara permasalahan pesanan obat tramadol secara COD namun isinya ternyata kopi sachet sehingga terjadi pengeroyokan, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pun pulang kerumah masing-masing ;

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, SpF., DFM dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| ▪ Nama | : | MUKTI MUHAMAD YUSRAN |
| ▪ Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| ▪ Tempat /Tgl Lahir | : | Bandung, 15 Maret 2002 |
| ▪ Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| ▪ Agama | : | Islam |
| ▪ Kewarganegaraan | : | Indonesia |

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Binong Utara RT 6/2 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung

DENGAN KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul ;
- **Sebab mati orang ini** akibat **kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas** yang mengakibatkan pendarahan,
- Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I. ILHAM FEBRIANTO Bin ASEP SURYANTO** bersama-sama dengan terdakwa **II. HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA Bin ROBINUS NGARA**, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 00.30 Wib, , atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di depan SPBU Laswi Jl. Laswi Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 02.30 WIB, di rumah saksi ABDUL YUSUP Jalan Samoja Dalam No.322/122 Rt.04 Rw.06 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung, saksi ABDUL YUSUP terbangun karena hendak kencing, lalu saksi ABDUL YUSUP turun ke lantai 1 seraya melihat ada seorang laki-laki yang tidak di kenal sedang tidur disamping sdr. Azam (anak saksi ABDUL YUSUP) yang dikira adalah teman anak saksi ABDUL YUSUP, sehingga saksi ABDUL YUSUP pun tidak menghiraukan dan lanjut ke kamar mandi untuk kencing, setelah kencing, saksi ABDUL YUSUP pun naik kembali ke kamar atas, merasa ada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan saksi ABDUL YUSUP pun membangunkan istri saksi ABDUL YUSUP seraya memberitahukan bahwa ada orang yang tidak dikenal tidur samping sdr. Azam, selanjutnya saksi ABDUL YUSUP mengecek orang yang tidak dikenal tersebut, dan ketika saksi ABDUL YUSUP mendekat, saksi ABDUL YUSUP melihat di lantai rumah ada noda darah yang sudah mengering, kemudian saksi ABDUL YUSUP keluar rumah untuk melaporkannya kepada saksi OLOAN DALIMUNTE (RW) dan saksi BUNGARAN SILITONGA, kemudian saksi OLOAN DALIMUNTE (RW), saksi BUNGARAN SILITONGA dan saksi ABDUL YUSUP pun kembali memeriksa orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian saksi OLOAN DALIMUNTE berusaha membangunkan dengan cara menggoyangkan badannya, namun orang yang tidak dikenal tersebut tidak merespon dan kaku, saat itu saksi OLOAN DALIMUNTE melihat ada ceceran darah di lantai rumah saksi ABDUL YUSUP, hingga akhirnya saksi OLOAN DALIMUNTE (RW), saksi BUNGARAN SILITONGA dan saksi ABDUL YUSUP pun melaporkannya ke pihak Kepolisian Batu nunggal, yang di terima oleh petugas piket yakni saksi YOGI EKA FIRMANSYAH, menindaklanjuti laporan tersebut saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim dari Polsek Batununggal melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada di Kampung Mekarsari Baleendah, kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa I. ILHAM FEBRIANTO dan terdakwa II. HENDRIKUS RONI di sebuah rumah kampung Mekarsari, ketika diinterogasi kedua pelaku pun mengakui perbuatannya bahwa telah menusuk korban MUKTI menggunakan sebuah palu lipat sedangkan palu lipatnya disimpan dirumah kakaknya di daerah Cijagra Lengkong Bandung, hingga saksi YOGI EKA FIRMANSYAH bersama tim berhasil mengamankan barang bukti tersebut ;

- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatannya yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa I yang sedang main facebook ditawari obat jenis Tramadol oleh korban MUKTI, dan sekira jam 20.00 WIB, terdakwa I pun janji bertemu dengan korban MUKTI di daerah Kebon Gedang untuk COD (bertemu), hingga terjadi transaksi yang mana terdakwa I membeli obat jenis Tramadol seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sebanyak satu box kepada korban MUKTI, setelah transaksi korban MUKTI buru-buru pergi,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika terdakwa I membuka box-nya ternyata isi nya bukan obat jenis Tramadol, namun 4 (empat) buah kopi sachet, lalu terdakwa I pun menghubungi korban MUKTI untuk meminta pertanggungjawaban, namun korban MUKTI tidak mau bertanggung jawab hingga membuat terdakwa I emosi dan berlalu pulang ke kosan. Setibanya di kosan, terdakwa I menghubungi terdakwa II seraya meminta bantuan untuk mencari korban MUKTI karena sudah menipu terdakwa I, lalu terdakwa II mendatangi kosan terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari keberadaan korban MUKTI disekitar Kiaracandong namun tidak berhasil menemukan korban MUKTI, hingga terdakwa I dan terdakwa II pun kembali kekosan, setibanya di kosan terdakwa I mengeluarkan dari dalam tasnya sebuah palu yang ada pisaunya, saat itu terdakwa II berkata **“buat apa bawa barang itu?”** terdakwa I jawab **“buat jaga-jaga”**, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, tiba-tiba korban MUKTI ngechat di facebook terdakwa II seraya menawarkan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II pun sepakat COD dengan korban MUKTI di daerah Jl. Laswi, dan sekira jam 00.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II menunggu korban MUKTI di gang pinggir jalan Laswi dekat pom bensin, saat itu korban MUKTI sempat mengabari bahwa hp-nya lowbat dan tidak lama kemudian tidak aktif, lalu sekira jam 00.30 wib datanglah korban MUKTI seraya mendekati terdakwa I, seketika terdakwa I memukul wajah korban MUKTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan hingga membuat korban MUKTI jatuh berdarah, yang diikuti oleh terdakwa II memukul korban MUKTI sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala dan wajah korban MUKTI menggunakan kepalan tangan, kemudian terdakwa I menusuk korban MUKTI ke bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebuah palu yang ada pisaunya hingga korban MUKTI pun berusaha untuk menyebrang jalan dan berhasil melarikan diri dalam kondisi sempoyongan kaya orang mabok dan lehernya mengeluarkan darah masuk ke gang, yang terlihat oleh saksi SOLIHIN yang sedang mengeluarkan becak untuk bekerja hingga korban MUKTI masuk kedalam rumah saksi ABDUL YUSUP dan meninggal dunia, sementara terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju Hotel Asoka di daerah lengkong, setibanya di hotel Asoka, terdakwa I menunggu di depan hotel, sedangkan terdakwa II masuk ke dalam kamar hotel dan menemui saksi DEVINA dan saksi DEFIRA sambil menunjukan tangannya yang bengkak seraya menceritakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah berkelahi dengan korban MUKTI di depan SPBU Jalan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laswi, gara gara permasalahan pesanan obat tramadol secara COD namun isinya ternyata kopi sachet sehingga terjadi pengeroyokan, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pun pulang kerumah masing-masing ;

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, SpF., DFM dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

- Nama : MUKTI MUHAMAD YUSRAN
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 15 Maret 2002
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Binong Utara RT 6/2 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung

DENGAN KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul ;
- **Sebab mati orang ini** akibat **kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas** yang mengakibatkan pendarahan,
- Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YOGI EKA FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Kampung Mekarsari Kec Baleendah Kab Bandung;
- Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa pelaku diam di sebuah rumah di daerah Baleendah, setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi pergi menuju rumah di Kampung Mekarsari setelah memastikan ada pelaku saksi langsung mendatangi dan memasuki rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Ilham Febrianto Dan Hendrikus Roni Saputra kemudian ketika diinterogasi kedua pelaku pun mengakui perbuatannya bahwa telah menusuk korban dengan menggunakan alat yang alatnya disimpan di rumah kakaknya di daerah Cijagra Lengkong Bandung, dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 terdakwa Ilham sedang membuka facebook sekitar jam 19.00 wib terdakwa Ilham ditawari obat Tramadol oleh sdr. Mukti di Facebook, sekitar jam 20.00 wib terdakwa Ilham janji bertemu Mukti di daerah Kebon Gedang untuk COD barang tersebut. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa Ilham bertemu sdr. Mukti dan terjadi transaksi yang mana terdakwa Ilham membeli obat tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) satu box, setelah transaksi sdr. Mukti langsung pergi, saat itu terdakwa Ilham membuka isi bungkusannya, setelah dibuka boxnya ternyata isinya bukan obat Tramadol namun 4 (empat) buah kopi sachet, kemudian karena merasa ditipu, terdakwa Ilham menghubungi sdr. Mukti untuk meminta pertanggungjawaban, namun jawaban sdr. Mukti malah berbelit-belit dan tidak mau bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ilham pulang ke kosan dan minta tolong kepada terdakwa Hendrikus Roni lewat Whatsapp untuk mencari Mukti karena terdakwa sudah ditipu beli obat Tramadol, kemudian terdakwa Hendrikus Roni datang ke kosan terdakwa Ilham sekitar jam 21.00 wib, disitu terdakwa Ilham membawa tas yang berisi palu yang ada pisaunya. Lalu Terdakwa dan Hendrikus Roni lanjut mencari sdr. Mukti ke daerah Kiaracondong tapi tidak ketemu. Sekitar jam 23.00 wib Tiba-tiba sdr. Mukti ngechat di facebook punya Hendrikus Roni menawarkan obat Tramadol 2 (dua) box seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM dan terdakwa Hendrikus Roni sepakat COD dengan sdr. Mukti di daerah Jl. Laswi. Sekitar jam 00.00

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib terdakwa Ilham dan terdakwa Hendrikus Roni menunggu sdr. Mukti di gang pinggir jalan Laswi, saat itu sdr. Mukti sempat mengabari bahwa hpnya lowbat dan tidak lama kemudian tidak aktif. Sekitar jam 00.30 wib datangnya sdr. Mukti dan sempat melihat ke arah terdakwa Ilham, terdakwa Ilham sempat buang muka, kemudian sdr. Mukti pergi, terdakwa Ilham sempat mencari sambil berjalan dengan terdakwa Hendrikus Roni, saat itu Mukti mendekati terdakwa Ilham, Saat sdr. Mukti mendekat, seketika terdakwa Ilham memukul mukanya sekali pakai tangan sampai sdr. Mukti terjatuh, saat sdr. Mukti jatuh, seketika terdakwa Hendrikus Roni langsung memukul sdr. Mukti ke arah kepala dan muka sdr. Mukti, disaat terdakwa Hendrikus Roni dan sdr. Mukti sedang berantem, seketika terdakwa Ilham langsung mengeluarkan palu dari tas terdakwa Ilham, lalu terdakwa Ilham mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk ke daerah leher sdr. Mukti sebanyak 3 (tiga) kali, dan Sesudah di tusuk sdr. Mukti langsung lari menyebrang jalan, saat itu terdakwa Ilham dan terdakwa Hendrikus Roni sempat mengejar sampai ke trotoar pembatas tengah jalan, namun sdr. Mukti keburu lari menyebrang, sesudah itu, terdakwa Ilham dan terdakwa Hendrikus Roni langsung pergi menuju Hotel Asoka di daerah Lengkong, terdakwa Ilham menunggu di depan hotel, sedangkan terdakwa Hendrikus Roni masuk ke dalam hotel, lalu mereka berdua pun pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi DEFIRA NUR PRATIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Roni karena Roni adalah teman dari Devina yang merupakan teman Saksi, Saksi tidak kenal dengan terdakwa Ilham;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban yang bernama Mukti yang merupakan teman Roni;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian ini dari cerita Roni;
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Laswi Kecamatan Batununggal, Kota Bandung yang melakukan penganiayaan atau pembunuhannya menurut terdakwa Roni adalah sdr Ilham dan Roni yang ribut dengan korban Mukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Roni ke saksi bahwa terdakwa Roni dan Ilham habis berantem sama Mukti di Jl. Laswi gara-gara ditipu COD obat Tramadol sambil Roni menunjukan tangannya yang lebam ;
 - Bahwa kronologis yang saksi ketahui, awalnya pada hari Rabu 4 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wib saat itu Saksi sedang di Hotel Asoka bersama teman saksi yaitu Devina, saat sedang di kamar, datanglah terdakwa Roni ke kamar dan kita ngobrol bertiga, disitu terdakwa Roni bercerita bahwa dia dan Ilham habis berantem sama Mukti di daerah Jl. Laswi sambil menunjukan tangannya yang lebam, setelah itu Roni pergi, selang sehari kemudian ada kabar dari facebook bahwa Mukti meninggal, disitu saksi kaget kemudian datang Polisi ke hotel sambil menyelidiki kasus meninggalnya Mukti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya sdr Mukti punya masalah dengan terdakwa Roni dan Ilham;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi DEVINA TALITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Roni sebagai pacar dan kenal terdakwa Ilham sebagai teman;
 - Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 01.00 Wib, di depan SPBU Laswi Jl. Laswi Kec. Batununggal Kota Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan tersebut adalah sdr ILHAM dan terdakwa RONI SAPUTRA sedangkan korbannya adalah sdr MUKTI;
 - Bahwa menurut pengakuan sdr. RONI melalui telepon WA bahwa terdakwa RONI telah melakukan pengeroyokan dan pembunuhan dengan cara memukul dengan tangan kosong kepada korban;
 - Bahwa awal mula sehingga terjadi pengeroyokan dan pembunuhan yaitu sdr ILHAM memesan obat tramadol kepada korban dengan cara COD di depan Alfa Mart daerah Bondang namun setelah dibuka ternyata isinya kopi;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni mulanya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB, saksi sedang berada di hotel ASOKA lengkung, lalu terdakwa RONI SAPUTRA menelpon bahwa dirinya dan sdr ILHAM telah berkelahi dengan korban MUKTI di depan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Laswi di Jalan Laswi Kel Cibangkong Kec Batununggal Kota Bandung, gara gara permasalahan pesanan obat tramadol secara COD kepada korban namun tidak sesuai yang isinya ternyata kopi sehingga terjadi pengeroyokan, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa RONI dan sdr ILHAM datang ke Hotel Asoka di daerah lengkong dan bercerita kepada saksi bahwa telah melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap sdr MUKTI kemudian mereka berdua pergi kira-kira jam 11.00 WIB;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi ABDUL YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, tapi Saksi menemukan korban tersebut hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 02.30 Wib, di rumah saksi Jl. Samoja Dalam No.322/122 Rt.04 Rw.06 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki usia sekitar 30 tahunan, sedangkan pelakunya saksi juga tidak tahu siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan kepada korban;
 - Bahwa adapun kronologis penemuan korban yaitu pada hari Selasa 3 Desember 2024 sekitar jam 23.00 wib, saat itu saksi ke kamar atas lalu tidur, sedangkan anak saksi yaitu Azam tidur di lantai 1 di ruang tamu. Pada sekitar jam 02.30 wib Saksi mau kencing, lalu saksi turun, pas di lantai 1 saksi melihat ada seorang laki-laki tidak dikenal tidur di samping anak saksi yang sedang tidur juga, saat itu saksi pikir orang itu teman anak saksi, saksi lanjut ke kamar mandi untuk kencing, sesudah itu saksi naik ke atas kembali ke kamar, saat itu perasaan saksi ga enak, kemudian saksi cek barang-barang saksi takut orang tersebut pencuri, pas saksi lihat barang-barang aman, kemudian saksi bangunkan istri dan memberi tahu bahwa ada orang tidur di samping Azam, kemudian kami mengecek orang tersebut, saat saksi dan istri cek lebih dekat saksi lihat di lantai samping orang tersebut ada noda darah yang sudah mengering, kemudian saksi keluar memanggil kakak saksi, kemudian saksi lapor ke Rt dan Rw, kemudian saksi, Pak Rw dan kakak saksi mengecek kembali orang tersebut di rumah saksi, kondisinya masih dalam posisi tidur, kemudian pak Rw coba membangunkan dengan menggoyangkan badannya dan seluruh badannya ikut goyang seperti sudah kaku, karena

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga sudah meninggal kemudian kami melaporkan hal tersebut ke Polsek Batununggal;

- Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan ditutup tapi memang setiap hari tidak dikunci, karena ada anak perempuan saksi tidur di rumah neneknya di depan rumah saksi, kalau malam suka ikut kencing ke rumah saksi, jadi biar lebih mudah pintu rumah saksi tidak pernah dikunci;
 - Bahwa pada saat kejadian atau sebelumnya di daerah rumah saksi tidak terdengar keributan atau hal ribut lainnya karena pada saat itu hujan terus menerus;
 - Bahwa warga sekitar rumah saksi tidak ada yang mengenal korban sama sekali;
 - Bahwa pada saat ditemukan, korban dalam keadaan posisi tidur menyamping saksi tidak melihat ada luka, ada noda darah di lantai diduga dari orang tersebut;
 - Bahwa korban berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 30 tahunan, badan berisi, kulit hitam, di kupingnya ada bekas piercing di mukanya ada tattoo;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Rabu 4 Desember sekitar jam 02.25 wib, ketika Saksi hendak berangkat bekerja, saksi sedang berjalan dari rumah ke pinggir jalan mau ngambil becak motor di pinggir jalan Laswi, Saksi berpapasan dengan korban sudah dalam keadaan sempoyongan mau masuk ke gang di Jl. Laswi depan Gang Samoja Dalam Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung,
 - Bahwa yang saksi tahu saat saksi sedang jalan keluar mau ngambil becak motor saksi, pas sampai di jalan Laswi saksi lihat korban dari arah jalan mau masuk ke gang, saat itu korban dalam kondisi sempoyongan kaya orang mabok, korban sempat memanjat portal gang, tapi jatuh, korban sempat muntah, tapi naik lagi akhirnya korban bisa lewat portal dan terus jalan sambil sempoyongan, saksi lihatin dari jauh, sesudah itu saksi pergi kerja;
 - Bahwa Saksi melihat korban pada saat berpapasan tersebut jaraknya sekitar 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban adalah seorang laki-laki, saksi tidak mengenalnya, saksi juga tidak tahu siapa pelakunya, bagaimana kejadian penganiayaannya, jam berapa atau di mana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana namun seperti halnya korban dianiaya, soalnya ada darah di leher dan daerah perut korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban dikeroyok atau dibunuh;
- Adapun kronologis saksi bertemu korban, yakni Awalnya pada hari Rabu 4 Desember 2024 sekitar jam 02.25 wib saat itu saksi keluar rumah saksi di Jl. Samoja Dlm No.320/122 Rt.04 Rw.06 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung, kemudian saksi membuka portal gang, dan saksi tutup lagi portal gangnya, pas saksi jalan ke pinggir jalan Laswi, datang korban laki-laki dengan keadaan sempoyongan, melihat leher dan bajunya berdarah, kemudian korban memanjat ke portal gang, tapi korban jatuh terus muntah, sudah itu naik lagi ke Portal, dan korban bisa lewat, kemudian korban terus jalan sambil sempoyongan. Sudah korban tidak kelihatan saksi lanjut pergi untuk bekerja di pasar, pulang dari pasar saksi dengar kabar ada korban pembunuhan, saat saksi lihat korban sedang dibawa ke ambulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saat itu hanya saksi yang melihat tidak ada orang lain, karena kondisi sedang gerimis;

6. YUKI RUBIANSYAH, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari korban yang bernama MUKTI MUHAMAD YUSRAN, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 02.30 Wib, di Jl. Samoja Dalam Rt.04 Rw.06 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan ke anak saksi sdr MUKTI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pelaku melakukan pembunuhan atau menganiaya anak saksi memakai alat atau tidak;
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang ada di rumah sedang beristirahat, kemudian paginya sekitar jam 09.00 wib saksi dikasih tau kalau anak saksi sudah meninggal diduga korban pembunuhan atau penganiayaan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tidak tinggal serumah dengan sdr MUKTI, lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi masih melakukan komunikasi dengan sdr MUKTI, terakhir ketemu 2 (dua) minggu yang lalu, sesudah itu saksi tidak ada komunikasi dengan anak saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu 4 Desember 2024 sekitar jam 09.00 wib, saat itu saksi sedang mengantar anak saksi sekolah ke daerah kebon Jayanti Kiaracondong, saat itu saksi mendapat telpon dari Istri saksi di rumah bahwa ada pihak kepolisian datang ke rumah memberitahukan bahwa sdr MUKTI sudah meninggal, kemudian saksi langsung pulang ke rumah, sampai rumah saksi bertemu dengan polisi, dan saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian kalau anak saksi sdr MUKTI sudah meninggal dunia, diduga menjadi korban pembunuhan atau Penganiayaan, kemudian saksi ke kantor Polisi untuk membuat laporan ;
- Bahwa Setahu saksi anak saksi MUKTI tidak mempunyai masalah dengan siapapun dan masalah apapun, dan pada saat bertemu pun MUKTI tidak menceritakan soal masalah pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saksi lain yang melihat atau mengetahui soal kejadian pembunuhan atau penganiayaan kepada anak saksi MUKTI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan teman-teman dekat MUKTI, karena empat tahun yang lalu MUKTI sempat Pesantren di Sukabumi;
- Bahwa Terakhir bertemu dengan sdr. MUKTI membawa pacarnya, tapi tidak ditunjukkan kepada saksi, hanya MUKTI meminjam motor saksi minta ijin untuk mengantar pacarnya;
- Saksi tidak mengetahui apa luka yang di derita oleh anak saksi Sdr. MUKTI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:
 1. Saksi LINDA PURWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :
 - Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Ilham;
 - Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Laswi depan SPBU pada tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan suami saksi mengeroyok korban mukti karena adanya penipuan jual beli obat tramadol;
 - Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keluarga;
 - Bahwa benar korban mukti ditusuk oleh terdakwa ilham;
 - Bahwa pekerjaan ilham sehari hari adalah sebagai tukang paker;
 - Bahwa saksi dan saksi yohanes sudah mendatangi korban untuk meminta maaf dan berbela sungkawa;
 - Bahwa saksi awalnya akan menyerahkan uang kerohiman kepada keluarga korban namun saat itu diterima oleh kake korban dan kakek korban menolaknya;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi yohanes mendatangi pekuburan korban mukti untuk bertakjiah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi YOHANES MARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Terdakwa II adalah adik kandung Saksi sedangkan Terdakwa I adalah teman terdakwa Ilham;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa hendrikus dan terdakwa Ilham telah melakukan pengeroyokan kepada korban Mukti hingga korban Mukti meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Laswi depan SPBU pada tanggal 4 Desember 2024;
 - Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut ketika terdakwa hendrikus mengabari saksi bahwa terdakwa Hendrikus sudah ribut sama korban Mukti hingga korban meninggal;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi menyuruh terdakwa Hendrikus untuk pulang ke rumah dan meminta maaf kepada keluarga ;
 - Bahwa benar kedua pelaku telah ditangkap di Bale Endah;
 - Bahwa setahu saksi masalah keributan tersebut dipicu oleh penipuan jual beli obat tramadol;
 - Bahwa setelah para pelaku tertangkap saksi pun mendatangi rumah korban bersama saksi Linda untuk meminta maaf dan berbela sungkawa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ILHAM FEBRIANTO Bin ASEP SURYANTO,

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 01.00 wib di Kontrakan teman di daerah Kp. Mekarsari Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan atau pembunuhan adalah terdakwa dan Roni, sedangkan korban adalah sdr. Mukti;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Roni sudah sekitar satu tahun, hubungan terdakwa dengan terdakwa Roni adalah teman di jalan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Mukti di jalan hanya kenal selewat saja;
- Bahwa benar terdakwa memukul mukanya sekali, kemudian sdr Mukti jatuh, saat sdr. Mukti jatuh, sdr. Roni langsung memukuli kepala dan muka Mukti, saat itu terdakwa langsung mengeluarkan palu yang ada pisaunya, terdakwa keluarkan pisaunya dan menusukan sekitar ke bagian sekitar leher sebanyak 3 (tiga kali) sesudah itu sdr Mukti kabur;
- Adapun kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 terdakwa sedang membuka facebook sekitar jam 19.00 wib terdakwa ditawarkan obat Tramadol oleh sdr Mukti di Facebook, sekitar jam 20.00 wib terdakwa janji bertemu Mukti di daerah Kebon Gedang untuk COD barang tersebut. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu Mukti dan kami langsung transaksi terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) satu box, selesai transaksi Mukti langsung pergi, saat itu terdakwa buka isi bungkusannya, setelah dibuka boxnya ternyata isinya bukan obat Tramadol tapi 4 (empat) buah kopi sachet. Saat sadar terdakwa sudah ditipu lalu terdakwa hubungi Mukti untuk minta tanggung jawab, tapi jawaban Mukti malah berbelit-belit seperti tidak mau tanggung jawab. Lalu terdakwa pulang ke kosan dan minta tolong ke terdakwa Roni lewat Whatsapp untuk mencari Mukti karena terdakwa sudah ditipu beli obat Tramadol, kemudian Roni datang ke kosan terdakwa sekitar jam 21.00 wib, disitu terdakwa bawa tas yang berisi palu yang ada pisaunya. Selanjutnya Terdakwa dan Roni mencari Mukti ke daerah Kiaracondong tapi tidak ketemu. Sekitar jam 23.00 wib tiba-tiba Mukti ngechat di facebook punya Roni menawarkan obat Tramadol 2 (dua) box seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Roni sepakat COD dengan Mukti di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jl. Laswi depan Pom Bensin. Sekitar jam 00.00 wib terdakwa dan Roni menunggu Mukti di gang pinggir jalan Laswi, saat itu Mukti sempat mengabari hp nya lowbat dan tidak lama kemudian tidak aktif. Sekitar jam 00.30 wib datanglah Mukti dan sempat melihat ke arah terdakwa, terdakwa sempat buang muka, kemudian Mukti pergi, terdakwa sempat mencari sambil berjalan dengan Roni, saat itu Mukti mendekati terdakwa. Saat Mukti mendekat, terdakwa memukul mukanya sekali memakai tangan sampai jatuh, saat Mukti jatuh itulah Roni langsung memukul Mukti ke arah kepala dan muka Mukti. Saat Roni dan Mukti sedang berantem itu terdakwa langsung mengeluarkan palu dari tas terdakwa, lalu terdakwa keluarkan pisaunya dan langsung terdakwa tusukkan ke daerah leher Mukti sekitar 3 (tiga) kali. Sesudah ditusuk Mukti langsung lari menyebrang jalan, terdakwa dan Roni sempat mengejar sampai ke trotoar pembatas tengah jalan, tapi Mukti keburu lari menyebrang, sesudah itu, terdakwa dan Roni langsung pergi. Sesudah kejadian tersebut terdakwa dan Roni pergi ke Hotel Asoka di daerah lengkong, terdakwa menunggu di depan hotel, Roni masuk ke hotel. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan bekerja, Roni juga sempat pulang ke rumahnya sampai akhirnya kami diamankan polisi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Niat terdakwa tadinya untuk jaga jaga, tapi pas liat Roni dan Mukti berantem terdakwa langsung mengeluarkan palu yang ada pisaunya dan langsung terdakwa tusukan ke Mukti;
- Bahwa palu yang ada pisaunya yang terdakwa bawa tidak terdakwa pukulkan, terdakwa hanya menusuk-nusukan pisaunya ke Mukti;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul sdr Mukti sampai jatuh, kepala nya terbentur ke aspal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengeroyokan ke sdr Mukti karena terdakwa sakit hati dan kesal karena Mukti telah menipu terdakwa dengan menawarkan menjual obat tramadol, tapi setelah terdakwa beli yang terdakwa terima box yang isinya kopi sachet;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan Mukti hanya pada saat itu saja korban menjual obat tramadol yang isinya kopi sachet;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan pembunuhan tersebut tapi pengeroyokan tersebut, terjadi spontanitas karena terdakwa sudah sakit hati sudah di tipu dan terdakwa bawa palu yang ada pisaunya tadinya untuk berjaga-jaga takutnya sdr. Mukti bawa alat juga, tapi akhirnya terdakwa pakai untuk menusuk karena takut diduluin Mukti;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Roni pada saat kejadian pengeroyokan adalah memukuli muka dan kepala Mukti;
 - Bahwa pada saat terdakwa memukul awal mukanya sudah berdarah karena jatuh ke aspal sesudah kejadian terdakwa tidak tahu kondisi korban karena Mukti langsung lari, tapi terdakwa sekarang mengetahui bahwa sdr Mukti sudah meninggal;
 - Bahwa Pada saat sesudah kejadian terdakwa dan Roni pergi ke Hotel Asoka, kemudian sempat pulang ke kosan di kebun gedang, ke pasir luyu dan ke rumah kakak terdakwa di Cijagra, terakhir ke tempat teman di Baleendah;
 - Bahwa senjata palu yang ada pisaunya yang terdakwa pakai untuk menusuk MUKTI awalnya mau terdakwa buang tapi akhirnya terdakwa simpan di rumah kakak terdakwa di Cijagra;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
2. Terdakwa II HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA Bin ROBINUS NGARA,
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 01.00 wib di Kontrakan teman di daerah Kp. Mekarsari Kec. Baleendah Kab. Bandung;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pembunuhan adalah terdakwa dan terdakwa Ilham, sedangkan korban adalah sdr. Mukti;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Ilham sudah sekitar satu tahun, hubungan terdakwa dengan sdr Ilham adalah teman di jalan;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Mukti di jalan hanya kenal selewat saja;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar jam 21.00 wib terdakwa sedang Hotel Asoka tempat adik terdakwa bekerja, terdakwa kemudian di Whatsapp oleh Ilham, dia minta tolong mencari Mukti karena sudah ditipu saat membeli obat Tramadol dari sdr Mukti yang isinya malah kopi sachet. Sesudah di whatsapp terdakwa langsung ke kosan Ilham, langsung kita mencari sdr Mukti ke daerah Kiaradondong tapi tidak ketemu, lalu terdakwa dan Ilham balik ke kosan terdakwa, Dikosan terdakwa Ilham menunjukkan isi tasnya yaitu Palu yang ada pisaunya, lalu terdakwa tanya "buat apa bawa barang itu?" terdakwa Ilham bilang "buat jaga-jaga", selanjutnya Sekitar jam 23.00 wib Tiba-tiba sdr Mukti ngechat di facebook terdakwa menawarkan obat Tramadol 2 (dua) box seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa Ilham pun sepakat COD dengan Mukti di daerah Jl. Laswi, dan sekitar jam 00.00 wib terdakwa dan terdakwa Ilham menunggu sdr Mukti di gang pinggir jalan Laswi dekat pom bensin, saat itu sdr Mukti sempat mengabari hp nya lowbat dan tidak lama kemudian tidak aktif, lalu Sekitar jam 00.30 wib datanglah sdr Mukti mendekati terdakwa Ilham, seketika terdakwa Ilham memukul wajah sdr Mukti sekali pakai tangan sampai jatuh berdarah, saat sdr. Mukti jatuh, seketika Terdakwa langsung memukuli sdr Mukti ke arah kepala dan muka Mukti sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa ketika Terdakwa dan sdr Mukti sedang berantem, seketika terdakwa Ilham langsung mengeluarkan palu yang ada pisaunya dari tasnya, langsung terdakwa Ilham menusukannya ke bagian leher sdr Mukti sebanyak 3 (tiga) kali, Sesudah di tusuk sdr Mukti langsung lari menyebrang jalan, terdakwa dan terdakwa Ilham sempat mengejar sampai ke trotoar pembatas tengah jalan, tapi sdr Mukti keburu lari menyebrang, sesudah itu, terdakwa dan terdakwa Ilham langsung pergi;

- Bahwa Sesudah kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa Ilham pergi ke Hotel Asoka di daerah lengkong, terdakwa Ilham menunggu di depan hotel, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam hotel Kemudian di dalam hotel terdakwa bertemu saksi Devina dan saksi Devira dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa habis berkelahi dengan sdr Mukti, Setelah itu terdakwa sempat ke punclut ke rumah bibi dan bekerja, terdakwa Ilham juga sempat pulang ke kosannya sampai akhirnya hari Jumat terdakwa Ilham mengajak ke tempat temannya di Baleendah dan kami berdua diamankan polisi;
- Bahwa benar saksi Devina adalah Pacar terdakwa sedangkan Defira teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Ilham terdakwa hanya memakai tangan kosong;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengeroyokan ke Mukti mau ngasih pelajaran ke Mukti karena sudah nipu Ilham pas ILHAM beli obat Tramadol di Mukti;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada masalah sama dia hanya pada saat itu saja dia menjual obat tramadol yang isinya malah kopi sachet ke Ilham, karena Ilham baik jadi terdakwa membantunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebutkan Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan tersebut tapi pengeroyokan tersebut, terjadi spontanitas karena terdakwa membantu Ilham yang sudah sakit hati di tipu sama Mukti, jadi terdakwa juga ikut kesal sama Mukti;
- Bahwa Peran Ilham pada saat kejadian pengeroyokan adalah dia yang menusuk Mukti pakai Pisau ke arah sekitar leher;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul awal mukanya sudah berdarah karena jatuh ke aspal sesudah kejadian terdakwa tidak tahu kondisi korban soalnya Mukti langsung lari, tapi terdakwa sekarang mengetahui bahwa sdr Mukti sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tahu Mukti sudah meninggal sehari setelah kejadian dari facebook;
- Bahwa sesudah kejadian terdakwa Setelah terdakwa tahu Mukti meninggal terdakwa kaget dan takut, terdakwa tidak menyerahkan diri karena takut di penjara;
- Bahwa Senjata Palu yang ada pisaunya yang Ilham pakai untuk menusuk Mukti di simpan di rumah kakak nya di cijagra;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita secara sah, dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Palu lipat multi fungsi warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan SMITH;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan You Ain't Don' Do Shit Sinner;
- 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan momentum;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan *visum et repertum* Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, SpF., DFM dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

- Nama : Mukti Muhamad Yusran;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 15 Maret 2002;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Binong Utara RT 6/2 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung;

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul;
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas yang mengakibatkan pendarahan;
- Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Laswi Jalan Laswi Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Para Terdakwa telah memukul dan menusuk menggunakan pisau kepada korban bernama Mukti sehingga Mukti meninggal dunia;
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melalui Facebook Terdakwa I membeli obat tramadol kepada korban sebanyak satu box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), lalu di kawasan Kebon gedang Terdakwa I bertemu dengan korban kemudian korban menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa I. Setelah korban pergi, Terdakwa I membuka bungkus obat yang diberikan oleh korban ternyata isinya 4 (empat) bungkus kopi sachet. Terdakwa marah kemudian berusaha mencari korban tetapi tidak dapat bertemu kemudian meminta bantuan Terdakwa II untuk mencari korban. Selanjutnya melalui Facebook korban menawarkan obat Tramadol kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) box seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun sepakat COD dengan korban di daerah Jl. Laswi. Sekira jam 00.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu korban di gang pinggir jalan Laswi dekat pom bensin, lalu sekira jam 00.30 wib korban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mendekati Terdakwa I, seketika Terdakwa I memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan hingga membuat korban jatuh berdarah, kemudian Terdakwa II memukul korban sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala dan wajah korban menggunakan kepala tangan, kemudian Terdakwa I menusuk korban ke bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebuah pisau hingga korban lari dan meninggal dunia di rumah saksi Abdul Yusup;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, SpF., DFM dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Mukti Muhamad Yusran, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat /Tgl Lahir Bandung, 15 Maret 2002, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Binong Utara RT 6/2 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung;

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul;
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas yang mengakibatkan pendarahan;
- Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:



- Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
- Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I ILHAM FEBRIANTO Bin ASEP SURYANTO dan terdakwa II. HENDRIKUS RONI SAPUTRA NGARA Bin ROBINUS NGARA, di persidangan membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah di tempat public dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Laswi Jalan Laswi Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Para Terdakwa telah memukul dan menusuk menggunakan pisau kepada korban bernama Mukti sehingga Mukti meninggal dunia;
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melalui Facebook Terdakwa I membeli obat tramadol kepada korban sebanyak satu box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), lalu di kawasan Kebon gedang Terdakwa I bertemu dengan korban kemudian korban menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa I. Setelah korban pergi, Terdakwa I membuka bungkus obat yang diberikan oleh korban ternyata isinya 4 (empat) bungkus kopi sachet. Terdakwa marah kemudian berusaha mencari korban tetapi tidak dapat bertemu kemudian meminta bantuan Terdakwa II untuk mencari korban. Selanjutnya melalui Facebook korban menawarkan obat Tramadol kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) box seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun sepakat COD dengan korban di daerah Jl. Laswi. Sekira jam 00.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu korban di gang pinggir jalan Laswi dekat pom bensin, lalu sekira jam 00.30 wib korban datang mendekati Terdakwa I, seketika Terdakwa I memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan hingga membuat korban jatuh berdarah, kemudian Terdakwa II memukul korban sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala dan wajah korban menggunakan kepalan tangan, kemudian Terdakwa I menusuk korban ke bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebuah pisau hingga korban lari dan meninggal dunia di rumah saksi Abdul Yusup;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, SpF., DFM dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan keterangan sebagai berikut :
Nama Mukti Muhamad Yusran, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat /Tgl Lahir Bandung, 15 Maret 2002, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Binong Utara RT 6/2 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung;
Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul;
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas yang mengakibatkan pendarahan;
- Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tempat kejadian perkara adalah di pinggir jalan di depan SPBU Laswi di Jalan Laswi Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung merupakan tempat di mana setiap orang dapat melihatnya sehingga memenuhi unsur di tempat umum;

b. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku perbuatan pidana sedikitnya dua orang yang seluruhnya melakukan kekerasan yang ditujukan kepada orang atau barang. Melakukan kekerasan dimaksud adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti:

- keterangan saksi Devina yang mengatakan bahwa ia mendapat telepon WA dari terdakwa Roni bahwa terdakwa RONI telah melakukan pengeroyokan dan pembunuhan dengan cara memukul dengan tangan kosong kepada Mukti.
- Selanjutnya saksi Defira menerangkan bahwa pada hari Rabu 4 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wib ketika Saksi sedang sedang di kamar Hotel Asoka bersama teman saksi yaitu Devina, terdakwa Roni datang ke kamar tempat Saksi dan Devina bercerita bahwa dia dan Ilham habis berantem sama Mukti di daerah Jl. Laswi sambil menunjukan tangannya yang lebam;
- Bahwa saksi Solihin pada hari Rabu 4 Desember sekitar jam 02.25 wib, keluar dari rumahnya di Jalan Samoja Dlm Nomor 320/122 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung hendak bekerja, dalam jarak 2 meter Saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya berjalan dalam keadaan sempoyongan mau masuk ke gang di Jl. Laswi depan Gang Samoja Dalam Kelurahan Samoja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batununggal Kota Bandung, seperti orang mabok, leher dan bajunya berdarah, orang tersebut memanjat portal gang tapi jatuh lalu muntah, kemudian naik lagi akhirnya korban bisa lewat portal dan terus berjalan sambil sempoyongan. Setelah Saksi pulang dari bekerja di pasar, Saksi mendengar kabar ada korban pembunuhan, saat Saksi lihat korban sedang dibawa ke ambulan;

- Bahwa saksi Abdul Yusup pada hari Rabu 4 Desember 2024 sekitar jam 02.30 Wib menemukan korban yang tidak dikenalnya berbaring di sebelah tempat anaknya tidur di rumahnya di Jalan Samoja Dalam Nomor 322/122 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung dalam keadaan berdarah, luka di leher dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, dokter yang memeriksa korban atas nama Mukti Muhamad Yusran menerangkan bahwa:
 - Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul ;
 - Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas yang mengakibatkan pendarahan;
 - Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I sekali memukul wajah korban bernama Mukti menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa II memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa I menusuk leher korban menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I . Korban kemudian melarikan diri. Bahwa Terdakwa II memukul korban karena membantu Terdakwa I yang kesal kepada korban karena Terdakwa I membeli obat Tramadol kepada korban tetapi yang diserahkan oleh korban kepada Terdakwa I ternyata 4 (empat) bungkus kopi sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang satu sama lain saling berhubungan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan *visum et repertum* atas nama korban terdapat petunjuk yang membentuk fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah memukul dengan tangan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian muka/wajah korban bernama Mukti dan Terdakwa I menusuk menggunakan pisau pada leher korban bernama Mukti sehingga Mukti mengalami luka-luka lalu melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara menuju rumah saksi Abdul Yusup kemudian meninggal dunia. Bahwa latar belakang Para Terdakwa melakukan perbuatan ini bagi Terdakwa I adalah rasa kesal karena merasa ditipu oleh korban sedangkan Terdakwa II melakukan perbuatan ini karena membantu Terdakwa I melampiaskan kekesalannya kepada korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

c. Unsur menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa korban bernama Mukti Muhamad Yusran dinyatakan meninggal dunia berdasarkan berdasarkan *visum et repertum* Nomor : R/VER/32/XII/2024/DOKPOL, Tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, SpF., DFM dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Mukti Muhamad Yusran, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat /Tgl Lahir Bandung, 15 Maret 2002, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Binong Utara RT 6/2 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung;

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Pada mayat laki-laki berumur dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan punggung kanan akibat kekerasan tajam, juga ditemukan luka terbuka dangkal pada alis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah atap sampai belakang akibat kekerasan tumpul ;
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar leher kanan dan paru kanan bagian atas yang mengakibatkan pendarahan;
- Ditemukan pendarahan pada kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri ataupun bersama-sama bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Mukti meninggal dunia maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa tidak berbeda pendapat mengenai fakta hukum maupun analisa yuridis perkara a quo dan mohon agar kepada Para Terdakwa dijatuhkan “hukuman yang ringan-ringannya”, oleh karenanya permohonan tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Palu lipat multi fungsi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan SMITH;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan You Ain't Don' Do Shit Sinner;
 - 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan momentum;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ilham Febrianto Bin Asep Suryanto dan terdakwa II. Hendrikus Roni Saputra Ngara Bin Robinus Ngara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan matinya orang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama, terdakwa I. Ilham Febrianto Bin Asep Suryanto 6 (enam) Tahun dan terdakwa II. Hendrikus Roni Saputra Ngara Bin Robinus Ngara Tahun, 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu lipat multi fungsi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan SMITH;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan You Ain't Don' Do Shit Sinner;
 - 1 (satu) buah Jaket/ Sweter warna Hitam bertuliskan momentum;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H., Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rully Wilastoro. S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H.

Sri Senaningsih, S.H.,M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)